

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2660/2536

นางรวิวรรณ ม้าทอง

นางสมัยหรือธนาภานต์ นนทนาคร

นายณพรัตน์ นนทนาคร

โจทก์

จำเลย

จำเลยร่วม

ป.วิ.พ. มาตรา 62, มาตรา 138, มาตรา 145, มาตรา 249

ใบแต่งทนายความของจำเลยร่วมระบุว่าให้ทนายความของจำเลยร่วมมีอำนาจ
ประนีประนอมยอมความได้ แม้ในสัญญาประนีประนอมยอมความจะไม่มีลายมือชื่อ
จำเลยร่วมอยู่ด้วย แต่เมื่อทนายความจำเลยร่วม จำเลย ทนายความจำเลย และ
โจทก์กับทนายความโจทก์ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันและข้อ
ตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ทั้งศาล
ชั้นต้นได้พิพากษาตามยอมไปแล้ว สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวย่อม
ใช้บังคับได้และมีผลผูกพันจำเลยร่วมด้วย

ที่จำเลยร่วมฎีกาว่าศาลชั้นต้นชอบที่จะไต่สวนคำร้องของจำเลยร่วมก่อนมีคำ
สั่งนั้น ปัญหาข้อนี้จำเลยร่วมมิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาจึงไม่รับ
วินิจฉัย

ที่จำเลยร่วมฎีกาว่าศาลชั้นต้นชอบที่จะไต่สวนคำร้องของจำเลยร่วมก่อนมีคำ
สั่งนั้น ปัญหาข้อนี้จำเลยร่วมมิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาจึงไม่รับ
วินิจฉัย

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-มงคล สระฐาน-เชียรไท สุนทรนนท)

ศาลจังหวัดปทุมธานี - นายปิ่น ศรีเมือง

ศาลอุทธรณ์ - นายสงวน อ่อวิเชียร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------